

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5975/2539

บริษัท ชูชูกิกระป๋อง (1990) จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 30 (2)

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.ร.ฎีกา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 มาตรา

การจะได้รับยกเว้นภาษีการค้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.03.3 หรือ ภ.พ.03.5 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2535 เมื่อปรากฏว่าโจทก์ยื่นแบบ ภ.พ.03.5 ในวันที่ 31 มกราคม 2535 โจทก์จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

เมื่อโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ภายในกำหนดเวลาแล้ว ดังนั้น แม้โจทก์ทำบันทึกขอลดเบี้ยปรับ บันทึกยินยอมชำระภาษีอากรหรือขอผ่อนชำระภาษีอากรให้ไว้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์ก็คงมีอำนาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 17 ฉบับ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ทุกฉบับกับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ชำระไปแล้วให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ชำระจนกว่าจะคืนให้โจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่ 8403/5/100018, 8483/5/100080, 8404/5/100006, 8401/5/100404, 8401/5/100406, 8401/5/100408, 8401/5/100410, 8401/5/100412, 8401/5/100414, 8401/5/100416, 8401/5/100418, 8401/5/100420, 8401/5/100422, 8401/5/100424, 8401/5/100426, 8401/5/100428, 8401/5/100430 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 8403/5/100176, 8483/5/100177, 8404/5/100178, 8401/5/100179, 8401/5/100180, 8401/5/100181, 8401/5/100182, 8401/5/100183, 8401/5/100184, 8401/5/100185, 8401/5/100186, 8401/5/100187, 8401/5/100188, 8401/5/100189, 8401/5/100190, 8401/5/100191, 8401/5/100192 ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ผ่อนชำระให้แก่จำเลยที่ 1 ทุกจำนวน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชำระจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกคำขอของโจทก์นอกจากนี้

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ประกอบกิจการค้าขายรถจักรยานยนต์ประเภทซื้อมาขายไป มิใช่ผู้ผลิตหรือนำเข้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 โจทก์มอบหมายให้พนักงานของสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักษาตินำแบบคำขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าคงเหลือ ภ.พ.03.3 ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ณ สำนักงานสรรพากร อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 รับแบบคำขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวของโจทก์ไว้แล้ว พร้อมกับแบบคำขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าคงเหลือ ภ.พ.03.3 และแบบคำขอรับสิทธิเสียภาษีการค้าและหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.03.5 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.กลการ บริษัทโตโยต้ากระบี่ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่กลการ ซึ่งมอบหมายให้พนักงานของสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักษาตินำไปยื่น จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ประการแรกว่าโจทก์มิได้ยื่นแบบคำขอรับสิทธิเสียภาษีการค้าและหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภ.พ.03.5 ในวันที่ 31 มกราคม 2535 โจทก์มีนางสาวเกษิณี และนายเอกชัย พนักงานของสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักษาตินำมาเบิกความเป็นพยานยืนยันว่า ร่วมกันนำแบบคำขอรับสิทธิเสียภาษีการค้าและหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.03.5 และแบบคำขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าคงเหลือ ภ.พ.03.3 อย่างละ 3 ชุด ของโจทก์ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ไว้แล้วพร้อมกับแบบคำขอของนิติบุคคลอื่น เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 รับไว้แล้วคืนแบบคำขออย่างละ 1 ชุด แก่พยานโดยไม่ได้ลงรับไว้ที่มุมบนด้านขวามือ ส่วนจำเลยทั้งสามมีนางจริยา เจ้าหน้าที่สรรพากร 3 ประจำสำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองกระบี่มาเบิกความเป็นพยานยืนยันว่า พนักงานของสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักษาตินำแบบ ภ.พ.03.3 ของโจทก์มายื่น พยานลงทะเบียนรับไว้ในสมุดทะเบียนรับเอกสาร ปรากฏตามสำเนาเอกสารหมายเลข 31 จากนั้นจึงนำเลขที่รับมาลงไว้ที่มุมบนด้านขวามือของแบบ ภ.พ.03.3 ทั้ง 3 ชุด และมอบแบบ ภ.พ.03.3 ชุดหนึ่งคืนผู้มายื่น พนักงานของสำนักงานบัญชีดังกล่าวไม่ได้นำแบบ ภ.พ.03.5 ของโจทก์มายื่นหากนำมายื่นจะต้อง

ปรากฏหลักฐานในสมุดทะเบียนรับเอกสารและปรากฏเลขที่รับที่มุมบนด้านขวามือของแบบ ภ.พ.03.5 ชุดที่มอบคืนโจทก์ เห็นว่า โจทก์โดยสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักรัษฎาทราบก่อนแล้วว่าการจะได้รับยกเว้นภาษีการค้าหรือภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.03.3 หรือ ภ.พ.03.5 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2535 ตามสำเนาทะเบียนรับเอกสารหมายเลข 31 ปรากฏว่า โจทก์โดยสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักรัษฎายื่นแบบภ.พ.03.3 ไว้แล้ว จึงน่าเชื่อว่าโจทก์โดยสำนักงานบัญชีศรีศักดิ์รักรัษฎาได้ยื่นแบบภ.พ.03.5 ต่อเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ไว้แล้วเช่นกัน พร้อมกับแบบ ภ.พ.03.5 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.กลการ และของบริษัทโตโยต้ากระบี่ จำกัด ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในสมุดทะเบียนรับเอกสารก็อาจเป็นเพราะแบบ ภ.พ.03.5 ของโจทก์หายหลังจากยื่นแล้วก่อนมีการลงรับ เนื่องจากปรากฏจากคำเบิกความของนางจริยาว่าในวันนั้นมีผู้มายื่นแบบเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ไม่ปรากฏหลักฐานเลขที่รับที่มุมบนด้านขวามือของแบบ ภ.พ.03.5ชุดที่มอบคืนโจทก์ โจทก์ก็มีนายเจษฎา มโนมัยลาภ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.พี.กลการ มาเป็นพยานเบิกความว่าแบบ ภ.พ.03.3 และ ภ.พ.03.5 ชุดที่พยานได้รับคืนจากเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ก็ไม่ปรากฏเลขที่รับที่มุมบนด้านขวามือของแบบเช่นกันข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยื่นแบบ ภ.พ.03.5 ในวันที่ 31 มกราคม 2535 โจทก์จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์เป็นประการสุดท้ายว่า โจทก์ทำบันทึกขอลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกยินยอมชำระภาษีอากรและขอผ่อนชำระภาษีอากรไว้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่อาจโต้แย้งและขอลดหย่อนภาษีได้อีก เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามฟ้อง โจทก์ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ภายในกำหนดเวลาแล้วดังนั้น แม้โจทก์ทำบันทึกขอลดเบี้ยปรับ บันทึกยินยอมชำระภาษีอากรหรือขอผ่อนชำระภาษีอากรให้ไว้

แก้จำเลยที่ 1 โจทก์ก็คงมีอำนาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30(2)

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-สุนพ กীরติยุติ-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>